

Was bringt das Chancen-Aufenthaltsrecht ? Die Ampel-Koalition gewährte rund 83.000 ausreisepflichtigen Migranten ein temporäres Bleiberecht. Es sollte ihnen Ze...

Was bringt das Chancen-Aufenthaltsrecht ?; Die Ampel-Koalition gewährte rund 83.000 ausreisepflichtigen Migranten ein temporäres Bleiberecht. Es sollte ihnen Zeit geben, ihren Status dauerhaft zu sichern. Das Experiment war nur zum Teil erfolgreich

Die Welt

Mittwoch 7. Mai 2025

Copyright 2025 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Politik; S. 4; Ausg. 87

Length: 1243 words

Byline: Ricarda Breyton

Body

Manchmal geht es schnell mit den Abschiebungen. So wie bei dem ausreisepflichtigen Moldauer, den die Bundespolizei in Stralsund aufgriff. Am 23. April wurde er entdeckt, am 24. April saß er im Flieger Richtung Heimat, wie die Polizei mitteilte. Möglich wurde die Schnell-Ausreise nur, weil an dem Tag ohnehin ein Abschiebeflug nach Moldau ging. Ein Sonderfall.

Denn in der Regel kommt die Politik mit den Rückführungen gar nicht so schnell hinterher, wie Personen neu ins Land kommen. Während die Zahl der abgelehnten Asylbewerber über die Jahre auf einem hohen Niveau bleibt, gelingen Abschiebungen verhältnismäßig selten, auch weil oft Identitätspapiere fehlen. Viele abgelehnte Asylbewerber bleiben in Deutschland und führen über Jahre ein Dasein im gesellschaftlichen Graubereich. Allerdings sank die Zahl der Ausreisepflichtigen zuletzt trotzdem drastisch. Von 291.292 im Juni 2021 auf 226.882 im Juni 2024. Schuld sind nicht etwa vermehrte freiwillige Ausreisen sondern ein Experiment, das die Ampel-Koalition startete und das nun erste Ergebnisse zeigt.

2022 führten SPD, Grüne und FDP ein sogenanntes Chancen-Aufenthaltsrecht für einige Ausreisepflichtige ein. Wer bestimmte Kriterien erfüllte (Einreise vor dem 31. Oktober 2017, nicht erheblich straffällig), konnte ein 18-monatiges Probeaufenthaltsrecht erhalten. In dieser Zeit sollte er sich ganz legal um noch fehlende Voraussetzungen für ein reguläres Bleiberecht bemühen können, also die Sicherung des Lebensunterhalts zum Beispiel oder die Klärung der Identität, ohne Sorge haben zu müssen, direkt abgeschoben zu werden. Der Staat ging gewissermaßen in Vorleistung: Statt darauf zu beharren, dass die Menschen ausreisen, sollten sie Zeit bekommen, sich um einen legalen Aufenthaltstitel zu bemühen. Man wolle die Unsicherheit für Menschen beenden, die schon Teil unserer Gesellschaft geworden sind, sagte Innenministerin Nancy Faeser (SPD). Nun zeigt sich: Aufgegangen ist diese Rechnung Stand jetzt nur zum Teil.

Was bringt das Chancen-Aufenthaltsrecht ? Die Ampel-Koalition gewährte rund 83.000 ausreisepflichtigen Migranten ein temporäres Bleiberecht. Es sollte ihnen Ze....

Zwar haben insgesamt bis Ende März 2025 83.273 Ausländer laut Innenministerium dieses Chancen-Aufenthaltsrecht erhalten. Allerdings ist der Titel inzwischen bei rund 50.000 von ihnen abgelaufen. Rund 15.000 schafften bislang den Sprung in ein reguläres Bleiberecht, bei vielen ist die Perspektive aktuell unklar. So teilte ein Sprecher des Innenministeriums auf WELT-Anfrage mit, dass bis Ende März 14.880 Personen aus dem Chancen-Aufenthaltsrecht in ein Bleiberecht nach den Paragraphen 25a oder 25b des Aufenthaltsgesetzes gewechselt seien. Diese Titel sind die Einzigen, die Inhaber eines Chancen-Aufenthaltsrechts direkt offenstehen, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehört etwa die Sicherung des Lebensunterhalts, die Klärung der Identität oder Sprachkenntnisse.

5227 Personen fielen hingegen nach dem Chancen-Aufenthaltsrecht in eine Duldung zurück, weil sie die Voraussetzungen für ein reguläres Bleiberecht nicht erfüllten. 25.737 Personen befinden sich aktuell in einer Art Schwebезustand. Ende März hätten diese Migranten eine sogenannte Fiktionsbescheinigung innegehabt oder einen Antrag auf einen Aufenthaltstitel gestellt, sagt der Sprecher. Die Fiktionsbescheinigung erteilen Ausländerbehörden, wenn die Gültigkeit eines Titels abgelaufen ist, aber noch nicht über einen Folgetitel entschieden wurde.

Solange die Menschen eine Fiktionsbescheinigung haben, gelten einige Bedingungen des ursprünglichen Aufenthaltstitels fort. Für Ex-Inhaber des Chancen-Aufenthaltsrechts kann das zum Beispiel heißen: Sie bekommen bei Bedarf weiterhin Bürgergeld und nicht die niedrigeren Asylbewerberleistungen für Ausreisepflichtige obwohl die Gültigkeit des Chancen-Aufenthaltsrechts bereits abgelaufen ist.

Es sei ein Erfolg, dass so viele Langzeit-Geduldete mit ihrer Antragstellung gezeigt haben, dass sie die Chance nutzen möchten, über die Klärung ihrer Identität und die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit eine langfristige Bleibeperspektive zu erhalten, sagte der Sprecher des Innenministeriums. Ein Erfolg sei es auch, dass dieser Weg bei 14.880 Personen in einen rechtssicheren Aufenthalt geführt habe. Ähnliches erwarte man auch bei vielen anderen Personen, die aktuell noch im Stadium des Chancen-Aufenthaltsrechts seien oder eine Fiktionsbescheinigung hätten.

Deutlich kritischer äußern sich Ausländerbehörden. Für ein abschließendes Fazit des Chancen-Aufenthaltsrechts ist es zu früh, sagte der Leiter der Berliner Ausländerbehörde, Engelhard Mazanke WELT. Sein aktueller Eindruck sei aber: Diese Probeaufenthaltserlaubnis ist nicht nur administrativ wahnsinnig aufwendig, sie ist auch, was die Frist anbelangt, nicht gelungen. Wenn im Moment 25.000 Personen eine Fiktionsbescheinigung hätten, dann könne man nur zwei Schlüsse ziehen: Entweder sind die Ausländerbehörden überlastet mit der Vielzahl von Anträgen, oder die Leute haben es noch nicht geschafft, die Voraussetzungen für den Folge-Aufenthaltstitel zu erfüllen. Für seine Behörde treffe beides zu. Probleme bereitet offenbar weiterhin die Klärung der Identität. In Berlin bleibe es für viele Betroffene ein großes Problem, gültige Identitätsdokumente zu beschaffen, sagte Mazanke. Manche Herkunftsstaaten verlangten, dass die Menschen dafür in die Heimat reisen. Das sei für viele aber nicht zumutbar. Andere haben einen Pass, rücken ihn aber weiterhin nicht raus. Sie wissen: Solange die Behörden ihre Identität nicht kennen, können sie unter keinen Umständen abgeschoben werden.

Es klingt paradox, denn das Chancen-Aufenthaltsrecht sollte ja gerade vor Abschiebung schützen. Die Idee: Wenn Menschen wissen, dass sie ganz legal in Deutschland bleiben dürfen, legen sie auch ihren Pass vor. Dafür hätten sie allerdings auch zugleich ihren Lebensunterhalt sichern müssen und straffrei bleiben müssen. Für manche war das offenbar nicht ausreichend attraktiv. Für andere bleiben laut Mazanke Hürden bei der Arbeitsaufnahme. Geduldete hätten erst nach vier Jahren einen vollen Zugang zum Arbeitsmarkt, davor stehe die Beschäftigungsaufnahme unter dem Vorbehalt der Ausländerbehörde und der Bundesagentur für Arbeit. Das ist administrativ aufwendig und schreckt Arbeitgeber ab.

Andererseits: Rund 15.000 Menschen gelang es bislang offenbar, einen Job anzunehmen, die Sprache zu erlernen und die Identität klären. Die Organisation Pro Asyl begrüßte deswegen das neue Recht. Es ist positiv, dass so viele Menschen das Chancen-Aufenthaltsrecht in Anspruch genommen haben und nun in Folgeaufenthaltstitel wechseln, sagte der flüchtlingspolitische Sprecher Tareq Alaows. Das bestätige, was man seit Jahren feststelle: Wenn man den Menschen einen sicheren Status gibt, einen Zugang zu Sprachkursen und eine Arbeitserlaubnis,

Was bringt das Chancen-Aufenthaltsrecht ? Die Ampel-Koalition gewährte rund 83.000 ausreisepflichtigen Migranten ein temporäres Bleiberecht. Es sollte ihnen Ze...

dann kommen sie schneller in der Gesellschaft an. Man fordere, das Chancen-Aufenthaltsrecht zu entfristen und nicht nur Menschen zugutekommen zu lassen, die vor einem bestimmten Stichtag gekommen sind .

Das sieht die kommende Koalition allerdings nicht vor. Das Chancen-Aufenthaltsrecht läuft Ende 2025 aus. Eine Folgeregelung ist nicht geplant. Das neue Recht sei von Anfang an ein schlechtes Gesetz gewesen, das die Ausländerbehörden komplett überfordere, sagt der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm (CDU), WELT. Es belohnt Ausreisepflichtige, die jahrelang gegen Recht und Gesetz verstoßen haben. In Deutschland gebe es bereits unzählige gesetzliche Chancen auf ein Bleiberecht, wenn man sich gesetzestreu verhalte.

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

Bundespolizist an Bord eines Abschiebefluges: Ausreisepflichtige können derzeit unter Umständen legal in Deutschland bleiben

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: DWBE-HP

Subject: ABSCHIEBUNG (90%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (79%); POLITISCHES ASYL (78%); SPRACHE (70%)

Geographic: MECKLENBURG-VORPOMMERN, DEUTSCHLAND (59%); DEUTSCHLAND (59%)

Load-Date: May 6, 2025